



RESOLUCIÓN RECTORAL 51474

05 de julio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA en contra de la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023

EL VICERRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 y los artículos 46 y 47 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023, se declaró el incumplimiento por parte de la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.688.831, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia de lo anterior, se ordenó a la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados en los periodos académicos 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-2, 2013-2 y 2014-2, en el programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia debidamente indexado, el cual asciende a la suma de diecisiete millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos (\$17.574.949).
3. El 13 de marzo de 2024, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023 a través de los correos electrónicos slherrer@gmail.com y liliana.herrera@udea.edu.co a la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA.
4. Mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2024, la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA aceptó de manera expresa ser notificada vía correo electrónico.
5. El 18 de marzo de 2024 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023 a la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA.
6. El día 13 de marzo de 2024, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023 a través de los correos electrónicos hidrologiasubterranea@gmail.com y teresita.betancur@udea.edu.co a la señora TERESITA DE

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

JESÚS BETANCUR VARGAS en calidad de codeudora. El mismo día la señora en mención aceptó de manera expresa ser notificada vía correo electrónico.

7. El 18 de marzo de 2024 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023 a la señora TERESITA DE JESÚS BETANCUR VARGAS en calidad de codeudor.

8. El día 20 de marzo de 2024, dentro del término legal, la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA mediante comunicación electrónica enviada al correo electrónico actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023, indicando que se había comunicado con *Asuntos de Posgrados de la Facultad de Ingeniería*, a fin de entregar las correcciones de la tesis de grado, mostrándose estos prestos a ayudarle con las mismas, por lo cual solicitó un plazo de un (1) mes para entregar los ajustes correspondientes.

9. En correo electrónico del 24 de junio de 2024, la Dirección de Posgrado de la Universidad de Antioquia solicitó información al Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería respecto de la estudiante Sandra Liliana Herrera Mejía y la entrega de las correcciones de su trabajo de grado.

10. El 27 de junio de 2024 el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, responde la solicitud de la Dirección de Posgrados manifestando que la señora Sandra Liliana Herrera Mejía, a la fecha no había realizado la entrega del trabajo de tesis modificado.

11. De conformidad con lo prescrito por los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso de reposición cumple con los presupuestos exigidos por la norma enunciada, por cuanto fue presentado dentro del término estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que se notificó el 18 de marzo de 2024, de manera personal, así mismo, fue presentado directamente por la interesada, sustentando los argumentos para una posible reposición de la decisión.

12. De los argumentos expuestos por la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA, se encuentra que:

12.1. No aporta un elemento probatorio que permita enervar la declaratoria de incumplimiento, toda vez que no presenta pruebas de que efectivamente haya existido un hecho de fuerza mayor o caso fortuito tal como lo exige el Acuerdo Superior 326 de 2006, por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.

12.2. Teniendo en cuenta la respuesta proporcionada por el Centro de Investigación y Posgrados de la Facultad de Ingeniería, en correo electrónico del 27 de junio de 2024, es claro que la señora Herrera Mejía sigue en incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud de las exenciones de los derechos de matrícula del programa de Doctorado Ingeniería de la Universidad de Antioquia.

12.3. La recurrente señaló que se había puesto en contacto con Asuntos de Posgrado de la Facultad de Ingeniería para consultar la posibilidad de entregar las correcciones de la tesis; sin embargo, no probó finalmente la culminación de sus estudios y, adicionalmente, es claro que desde el semestre académico 2017-1 ya habían transcurrido los semestres de duración del programa de Doctorado y se vencieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de las posibles prórrogas, a fin de culminar sus estudios y de obtener el título correspondiente, según lo dispuesto en el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento, por lo que, los términos se encuentran más que vencidos.

13. Se reitera, en todo caso, que la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA, puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma adeudada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en materia, así definida por la Universidad.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 50778 del 16 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte de la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.688.831, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2. Notificar la presente Resolución a la señora SANDRA LILIANA HERRERA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.688.831 en calidad de deudora y a la señora TERESITA DE JESÚS BETANCURT VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 21.625.787 en calidad de codeudora, de conformidad a lo regulado en la Ley 1437 de 2011.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Resolución Rectoral 51474

4

ARTÍCULO 3. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.

ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA
Vicerrector General en funciones de Rector

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

RR 51474

Informe de auditoría final

2024-07-05

Fecha de creación:	2024-07-05 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAqR9iU-Zj0D_SO2EGTA7MhYqyWZyuFrcp

Historial de “RR 51474”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-07-05 - 13:01:52 CDT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-07-05 - 13:02:21 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-07-05 - 13:12:11 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) para su firma.
2024-07-05 - 13:12:12 CDT
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-07-05 - 13:54:09 CDT- Dirección IP: 74.125.210.164.
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-07-05 - 14:20:52 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.163.
-  Documento completado.
2024-07-05 - 14:20:52 CDT